

छात्रवृत्तसम्बन्धी ऐन, २०२१

English title: Scholarship Act, 1964

छात्रवृत्तसम्बन्धी ऐन, २०२१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२१ । ०५ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. छात्रवृत्तसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२५ २०२५ । ०५ । २७ । २. छात्रवृत्तसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ०६ । १० । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ०७ । २४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । यो ऐन संवत् २०६३ साल साउन १७ गतेदेखि लागू भएको । ४. शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३ २०६३ । ०९ । १४ । यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ७. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०२१ सालको ऐन नं. ३ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत दिइने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत दिइने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सको छ । १. संक्षेपित नाम, वसितार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "छात्रवृत्तसम्बन्धी ऐन, २०२१" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए पनि प्रत्येक नेपाली नागरिका सम्बन्धमा समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा "छात्रवृत्त" भन्नाले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा, नेपाल सरकारलाई कुनै विदेशी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्य दातृ संस्था वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थाले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा वा प्रावधिक सहायता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छात्रवृत्त भनी तोकेको अन्य सुविधा समेतलाई जनाउँछ । ३. नेपाली नागरिक बाहेक अरुलाई छात्रवृत्त दिइने : छात्रवृत्त नेपालको नागरिक बाहेक अरु कुसैलाई प्रदान गरिने छैन । ३क. छात्रवृत्त सुरक्षित गरिने : नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तमिध्ये विपन्न, महिला, अपाङ्ग, जनजाति र दलित तथा तोकिएको दुर्गम क्षेत्रको व्यक्तिलाई तोकिए अनुसार सुरक्षित गरिनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "विपन्न" भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिहरूमध्ये सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले विपन्नको कारण खुलाई सफारसि गरेको तोकिएको व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

३ख. स्वीकृति (नो अबजेक्सन लेटर) लनु पर्ने : (१) नेपाली नागरिकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति नलिई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानु हुँदैन । (२) विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली नागरिकले स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजमिको विवरण खुलाई तोकिए बमोजमिको शुल्क सहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नविदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा नविदकलाई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने स्वीकृति दिनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झकिएको । (४) उपदफा (३) बमोजमि विदेशमा अध्ययन गर्न जाने स्वीकृति पाएको व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययनको लागि विदेशी मुद्राको सट्टी सुविधा पाउनको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नविदन दिएमा सो मन्त्रालयले नविदकलाई त्यस्तो विदेशी मुद्राको सट्टी सुविधा दनिको लागि तोकिए बमोजमि सफारसि गर्न सक्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कर्मचारीको हकमा नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । ४. छात्रवृत्त पाउने व्यक्तिले गर्नु पर्ने : (१) छात्रवृत्त पाउने व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन अवधिसमाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा आफ्नो सम्बन्धित विभागमा प्रतिविदन गर्नु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रतिविदन पेश भएको मितिले एक वर्ष भित्र नेपाल सरकारले चाहेमा सो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको कुनै सेवा वा पदमा वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न लगाउन सक्नेछ र सो बमोजमि सेवा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । त्यसरी नेपाल सरकारले तोकेको सेवा, पद र स्थानमा काम नगर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारको कुनै सेवा वा पद वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा नयुक्त हुन सामान्यतः अयोग्य हुनेछ । तर, । (क) नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधिभित्र सो व्यक्तिलाई कुनै काम लगाउन नसकेमा नजिलाई यो दफा लागू हुने छैन । (ख) नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधिभित्र पनि नजिलाई गैर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अनुमति दिने सक्नेछ र

सो बमोजमि अनुमत दिइएकोमा नजिलाई यो दफा लागू हुने छैन । (३) छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले सो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी वा तालीम लई रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत निलई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको वषिय बाहेक अन्य वषियमा वा सोही वषियमा पन अझ उच्चस्तर अध्ययन वा तालीम लनि छात्रवृत्ति प्राप्त गरेपछि नेपाल सरकारको स्वीकृत निलई अध्ययन वा तालीम समाप्त नगरी बीचमा छाड्नु हुँदैन ।

५. दण्ड सजाय : (१) कुनै वदिशी नागरिकले नेपाली नागरिक हुँ भनी ढाँटी छात्रवृत्ति प्राप्त गरेमा नजिबाट बगिो उपर गरी नजिलाई अन्य नेपाल कानूनले हुने सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) वदिशी नागरिकलाई नेपाली नागरिक हो भनी प्रमाणति गरी वा गराई त्यस्ता वदिशी नागरिकले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेमा सो प्रमाणति गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई अन्य नेपाल कानूनले हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ सजाय हुनेछ । (२क) यस ऐन बमोजमि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएको व्यक्तिले अध्ययन पूरा गरी शक्तिषा, वज्जिज्ञान तथा प्रवधि भिन्न तालिममा सम्पर्क गर्न नआएमा नजिको लागि त्यस्तो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च र नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाले कुनै कसिमिको अनुदान (डोनेशन) दिएको भए सो अनुदान बराबरको रकम नजिलाई जरिवाना हुनेछ । (३) कसैले दफा ४ बमोजमिको कुनै शर्त उल्लंघन गरेमा नजिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ४ को दोश्रो संशोधनद्वारा झकििएको । उपदफा (२) बमोजमि नेपाल सरकारले तोकदिएको पद र स्थानमा काम नगरेमा वा काम गर्न छोडेमा बगिो असुल गरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) कुनै शारीरिक वा मानसिक बरिमीले गर्दा असमर्थ भएकोमा वा नेपाल सरकारबाट पूर्व स्वीकृत लिइएकोमा बाहेक शर्त बमोजमिको अवधि पूरा नगरी बीचमा अध्ययन गर्न वा तालीम लनि छोडेमा बगिो असुल गरी पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) अन्य कुनै शर्तको उल्लंघन गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (४) उपदफा (३) को तात्पर्यको लागि कुनै व्यक्तिले शारीरिक वा मानसिक बरिमीले गर्दा असमर्थ भएको हो भन्ने कसैले जकीर लिइमा नजिले सो कुरा शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको, २०६३ द्वारा संशोधति । नेपाल मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणति गराउनु पर्छ । ६. यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगावै छात्रवृत्ति लिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा वशिष व्यवस्था: (१) यो ऐन लागू हुनु भन्दा अगावै नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत कुनै छात्रवृत्ति लिई अध्ययन गरिरहेको वा तालीम लइरहेको व्यक्तिले पन दिफा ४ मा लेखिएका कुराहरु पालना गर्नुपर्नेछ र सो व्यक्तिले सो कुराहरुको पालना नगरेमा नजिबाट बगिो असुल गरनिछ र नजिले छात्रवृत्ति पाइरहेको भए सो समेत बदर गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई अधिकार हुनेछ । (२) राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी छुट दिएकोमा बाहेक यो ऐन लागू हुनु भन्दा अगावै नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत, कुनै छात्रवृत्ति लिई अध्ययन वा तालीम समाप्त गरी आएको कुनै व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिले एक वर्ष भतिर नेपाल सरकारले तोकदिएको पद र स्थानमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्नुपर्छ । सो बमोजमि काम नगरेमा वा काम गर्न मज्जुर नगरेमा वा काम शुरु गरी सो अवधि भुक्तान नभै बीचमा छोडेमा नजिबाट नेपाल सरकारले बगिो असुल उपर गरी लनि सक्नेछ । ७. नेपाल सरकारले बगिो नरिधारण गर्ने : (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमि बगिो असुल गर्दा छात्रवृत्तिको वषिय, स्तर, अवधि तथा छात्रवृत्ति बमोजमि अध्ययन गर्ने वा तालीम लनि मुलुक र संस्थाको आधारमा बगिो नरिधारण गर्नेछ । (२) शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको, २०६३ द्वारा संशोधति ।

उपदफा (१) बमोजमि बगिो नरिधारण गर्दा प्रावधिक वा अप्रावधिक वषियमा अध्ययन गर्दा सम्बन्धति शक्तिषण संस्थामा लागेको शक्तिषण शुल्क तथा कुनै अनुदान तरिको भए त्यस्तो अनुदान रकम बराबरको बगिो नरिधारण गर्नुपर्नेछ । (३) शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको, २०६३ द्वारा झकििएको । (४) शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको, २०६३ द्वारा झकििएको । (५) यस दफा बमोजमि नेपाल सरकारले नरिधारण गरेको बगिो सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष वा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । (६) उपदफा (२) बमोजमिको बगिो छात्रवृत्तिमा गई अध्ययन गर्ने व्यक्तिको जायजथाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरनिछ । ७क. नेपाल सरकारले राहदानी रद्द गर्न सक्ने : नेपाल दोश्रो संशोधनद्वारा थप । बाहिर रही दफा ४ अन्तर्गतको शर्त उल्लंघन गर्ने व्यक्तिको राहदानी नेपाल सरकारले रद्द गर्न सक्नेछ । ७ख. समझौता बमोजमि हुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार र वदिशी मतिर राष्ट्र वा कुनै संस्थाबीच भएको द्वपिक्षीय तथा बहुपक्षीय समझदारी वा समझौतामा छात्रवृत्ति सम्बन्धी छुट्टै शर्त तथा बन्देज भएकोमा त्यस्तो छात्रवृत्ति सम्बन्धमा सोही समझदारी वा समझौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । शक्तिषा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । ७ग. छात्रवृत्तिको परीक्षा : यस ऐन बमोजमिको छात्रवृत्तिको परीक्षा शक्तिषा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । शक्तिषा, वज्जिज्ञान तथा प्रवधि भिन्न तालिमले तोके बमोजमिको समयमा लइनेछ । ८. नेपाल सरकार वादी हुने : यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । ९. । १०. नियम बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार: (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतकिूल प्रभाव नपरी देहायको वषियहरुमा समेत नियम बनाउन सकिनेछ:- । (क) छात्रवृत्तिको वषिय स्वीकृत गर्ने, । (ख) उम्मेदवार छनौट गर्ने तरकिा, । (ग) छात्रवृत्तिको अवधि थप्ने, । (घ) एक वषियमा छात्रवृत्ति पाएको व्यक्तिले सो वषिय परवित्तन गर्ने, । (ङ) अध्ययन वा तालीम सकिएपछि प्रतविदन गर्ने, र । (च) सरकारी कर्मचारीलाई अध्ययन सम्बन्धी वदिा दनि ।